

# KALAN TEHLİKELER DEFTERİ (10/10/2026, ikinci güncelleme)

Durum kodu: **A** = ancak ilgili kurumun verisi veya kararıyla kapanır; **K** = teklif sahibinin kararı bekler; **T** = teyit işidir (kaynak okunabilirse kapanır).

## 1. Hukuki doğruluk

| #  | Tehlike                                                                                                                                                                                               | Durum |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Mevzuat hareketli: KDV 17/4-(a) 24/6/2026'da değişmişti; başka güncel değişiklik olabilir. Delil Eki Ekim 2026 itibarıyladır, sunumdan hemen önce yeniden çekilmeli                                   | T     |
| 2  | 6362 m.35/A (kitle fonlaması) metni okunamadı (sunucu 503); Madde 1 (j) değerlendirmesi teklifin kendi yorumudur                                                                                      | T     |
| 3  | 9284 sayılı Karar ve katılım yönetmeliğinin resmî metni okunmadı (künye ikincil kaynakta tutarlı)                                                                                                     | T     |
| 4  | TCMB ücret düzenlemeleri, KGF programı metni, GİB kılavuzu, TÜİK/TEPAV ham verisi okunmadı; 2828'in teklifin dayandığı maddesi belirlenemedi                                                          | T/A   |
| 5  | Yalnız vatandaş hükmü: yabancı öğrenci ve mukimler kapsam dışı kalıyor; gerekçe Anayasa m.16 ve 6735; Anayasa m.10 itirazı incelenmedi. Çare: ayrı düzenleme önerisi (metne işlenmedi)                | K     |
| 6  | Madde 12: daraltılmış lafız; işveren-çalışan gerilimi sürer                                                                                                                                           | K     |
| 7  | Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları: belirli anlaşmalar tek tek incelenmedi                                                                                                                      | T     |
| 8  | Müşterek fatura ve kâr paylaşımlı sermaye desteği için ayrıntılı hukuki nitelendirme yapılmadı                                                                                                        | T     |
| 9  | Platform tevkifatı (Madde 1 (I)): GVK 94 ile uyumu ve 94/19 kesintisinin mahsubu için GİB görüşü yok                                                                                                  | T     |
| 10 | PTT'ye ücretsiz UETS tahsisi (Madde 2 (a)): maliyet, kapasite ve PTT görüşü yok                                                                                                                       | A     |
| 11 | Geri akış karinesi (r) ve kimlik teklifi (s): orantılılık, kişisel veri ve eşikler (yüzde elli, doksan gün, üç yıl) benim tercihimdir, veriyle doğrulanmadı                                           | T     |
| 12 | Madde 1 (e) kademeli oran: 103. madde tarifesine bağlıdır, güncellemeyle oran değişir; ücret tarifi ayrı ve vergi hukukunda "oranın kanunda belirli olması" ilkesi yönünden hukuki inceleme yapılmadı | T     |

## 2. Suistimal ve Hazine

| #  | Tehlike                                                                                                                        | Durum |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 13 | Naylon fatura: alıcı avantajı 25 TL, ilk dilimde tevkifat 10,5 TL; kademeli oran ve geri akış karinesiyle azaldı, sıfırlanmadı | A     |
| 14 | Tek ayda tavan doldurma: kademeli oranla vergi arbitrajı kapandı; kalan: prim tasarrufu ve ilk yıl %60 muafiyeti               | A     |
| 15 | Akraba olmayan şebeke: yalnız işaretleme ve %60 sınırı                                                                         | A     |
| 16 | Sahte hizmet ihracı: gönderici kimliği ve geri gönderme kuralı eklendi; fiilî ifa denetlenemez                                 | A     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 17 | Donanım KDV mahsubu: seri no ve %50 üst sınır eklendi; sahte fatura riski kalır                                                                                                                                                                                                                                                               | A |
| 18 | KDV oranı kaçırma (K2): hizmet istisna olduğu için dar, hizmet kodu zorunluluğu tebliğe bırakıldı                                                                                                                                                                                                                                             | A |
| 19 | Kimlik kiralama ve eşik altı hesaplar: tek tescil ve tek hesap eklendi; tespit banka ve portal verisine bağlı                                                                                                                                                                                                                                 | A |
| 20 | <b>Yutulma:</b> baskın kalem halen kayıtlı olanın 4/b prim kaybıdır. Madde 1 (p): giriş serbest, 4/b sigortalılığı ve primi sürer (son 24 ayda 4/b olanlar dâhil). Net etki s'ye dayanıklı; kalan risk: sigortalılığı sona erdirmeye yolları, aile adına tescil, eski-yeni prim asimetrisi (eşitlik itirazı), SGK sistem uyarlaması ölçülmedi | K |

### 3. Mali etki

| #  | Tehlike                                                                                                                                                                                                            | Durum |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21 | Modelin çoğu girdisi ölçülmemiş varsayımdır (N, s, u, $\phi$ , KGF, BES vazgeçme, PTT, BT)                                                                                                                         | A     |
| 22 | 4. yıl net etki (prim sürekliliğiyle): kötümser +1,08, orta +4,86, iyimser +14,19 milyar TL; herkes geçse bile orta +1,08, kötümser +0,11; kötümserde marj ince, sonuç prim sürekliliğinin hukuken tutmasına bağlı | K/A   |
| 23 | Modelde olmayan etkiler: ikinci tur vergi etkisi, emeklilik hakkı kazanımı, denetim maliyeti, vergi anlaşmaları                                                                                                    | A     |
| 24 | 5018 m.14 iptal; bütçe birimlerinin kendi aktüeryal çalışması gerekir                                                                                                                                              | A     |

### 4. Uygulama

| #  | Tehlike                                                                                     | Durum |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 25 | Portal ve banka entegrasyonu, teminat işletme kapasitesi, kümülatif takip, altı aylık geçiş | A     |
| 26 | Bildirim mükellefe ulaşmaması (K11): 48 saat sonunda tevkifat kesilir                       | A     |
| 27 | Algoritma yanlış pozitif oranı, Hakem Heyeti bağımsızlığı                                   | A     |
| 28 | Dijital erişimi olmayan engelli ve yaşlılar                                                 | A     |
| 29 | Konutta depolama: apartman yönetim planı aşılmaz; büyük hacim rejim dışı                    | A     |
| 30 | Veri sızıntısı ve siber saldırı                                                             | A     |
| 31 | Başka mevzuatta statüye bağlı yeni kesme nedenleri                                          | A     |

### 5. Süreç ve sunum

| #  | Tehlike                                                                                                                                                                                        | Durum |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 37 | Teklif sahibi milletvekili yok; başvuru CİMER'den; Anayasa m.88 gereği teklifi bir milletvekili sahiplenmelidir                                                                                | A     |
| 38 | TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuru (posta, faks, elektronik, şahsen) açık bir ikinci yoldur; elektronik sayfa hata verdi; dilekçede ad, soyad, imza ve adres gerekir (3071 m.4, ikincil kaynak) | K     |
| 39 | CİMER alanı 3000 karakterdir (padişahça teyit); ek dosya biçim ve boyut sınırları yoklanmadı                                                                                                   | T     |
| 40 | Mali model dışındaki rakamlar elle hesaptır; mali model Python ile hesaplanıp Excel formülleri bağımsız hesaplayıcıyla doğrulandı                                                              | T     |

|    |                                                                                                |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 41 | Ekranlar taslak tasarımıdır, resmî sistem ekranı değildir                                      | A |
| 42 | Tebliğ taslağı idare için öneridir; "[İDARE]" ayrıntılarını yalnız idare belirler              | A |
| 43 | Komisyonun kendi yapacağı resmî işlemler: kurum görüşleri, esas komisyon tayini, imza ve sunuş | A |